

IL 200007

IL 200007

69.418
Ex 21

ÉTUDE CRITIQUE

SUR LES ORIGINES

DE LA

QUESTION D'ANDORRE

PAR

JEAN-AUGUSTE BRUTAILS

ARCHIVISTE DE LA GIRONDE

Extrait de la *Revue des Pyrénées & de la France méridionale*. (N° 3, 1891.)

TOULOUSE

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ÉDOUARD PRIVAT,

15, RUE DES TOURNEURS, 45

—
1891

69.418

A mon ami Foucault Ex 21
Affectueux souvenir

ÉTUDE CRITIQUE

Auguste

SUR LES ORIGINES

DE LA

QUESTION D'ANDORRE

PAR

JEAN-AUGUSTE BRUTAILS

ARCHIVISTE DE LA GIRONDE



Extrait de la *Revue des Pyrénées & de la France méridionale*. (N° 3, 1891)

TOULOUSE

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ÉDOUARD PRIVAT,

45, RUE DES TOURNEURS, 45

—
1891

ALS MEUS AMICHS DE ANDORRA

ÉTUDE CRITIQUE

SUR LES ORIGINES

DE LA

QUESTION D'ANDORRE

C'est une banalité de dire que l'Andorre a le privilège d'exciter la curiosité du public & la fécondité des écrivains. De l'un & de l'autre côté des Pyrénées, d'innombrables ouvrages, brochures, articles de journaux ou de revues, ont été consacrés au passé, aux mœurs, aux institutions de ces pauvres vallées, & les auteurs, faisant assaut de pittoresque & d'imprévu, ont dépensé en ces travaux des trésors d'imagination. Je sais tel savant homme, membre de plusieurs sociétés scientifiques & officier d'Académie, pour qui l'Andorre est une matière à amplifications, quand il est à court de copie, & qui traite ce sujet avec le même souci de l'exactitude que nous faisons, sur les bancs du collège, les classiques discours de César à ses légions ou de Véturie à son fils Coriolan.

Deux ou trois de ces études se sont, durant ces dernières années, distinguées de la masse des vulgaires compilations¹. En 1885, M. Baudon de Mony, élève de l'Ecole des Chartes, donna dans la *Bibliothèque* de cette école un article sur les *Origines historiques de la question d'Andorre*². L'année sui-

1. Je ne parle ici que des études historiques; comme récit d'excursion il faut signaler en première ligne le très intéressant travail de M. Vuillier dans le *Tour du Monde* : c'est une relation fort littéraire & d'une couleur intense.

2. Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 1885, pp. 95-107.

vante, le même érudit publia, pour l'obtention de son diplôme d'archiviste-paléographe, ses Positions de thèse, c'est-à-dire un bref résumé de sa thèse, laquelle était consacrée aux *Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne jusqu'au commencement du quatorzième siècle* : une partie notable de ce travail est relative à l'Andorre.

En 1890, M. Jean de Dieu Trias, professeur de droit international à l'Université de Barcelone, a imprimé une dissertation, lue par lui devant la Faculté de droit de ladite Université, sur la *Constitution politique & personnalité internationale de la principauté d'Andorre*¹.

Les travaux de M. Baudon de Mony sont remarquables à bien des égards : ce ne sont plus des recueils de traditions ineptes & de documents apocryphes ; l'auteur a recouru aux sources mêmes, & on aura une idée de l'étendue de son labeur quand on saura que sa thèse ne renfermait pas moins de cent quatre-vingt-trois pièces justificatives. Quant à M. Trias, venu après M. Baudon de Mony, il a pu mettre à profit les recherches de ce dernier & déduire les conclusions des faits établis par cet historien. Quand bien même d'ailleurs il n'aurait pour lui que d'occuper à l'Université de Barcelone la chaire de droit international, sa brochure s'imposerait à l'attention de quiconque s'enquerra désormais de l'état politique de l'Andorre.

RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES.

M. Trias proteste au début de son mémoire qu'il s'est attaché à « l'étude impartiale & froide des documents historiques »². Cette précaution n'était pas inutile : bien des lecteurs auraient pu ne pas soupçonner cette froide impartialité, que ne trahit ni la forme ni le fond de la brochure.

C'est que la question andorrane n'est pas aux yeux de l'ho-

1. *Constitucion politica y personalidad internacional del principado de Andorra*, por D. Juan de Dios Trias, catedrático de derecho internacional en la Universidad de Barcelona; Barcelona, imprenta de Subirana Hermanos, calle de la Puertaferri, 16, 1890. In-8°, 52 pages.

2. P. 4.

norable professeur d'un intérêt purement rétrospectif : il tient qu'elle présente « une importance non moins capitale que les plus ardues problèmes de la politique espagnole¹ ». Son mémoire s'adresse donc simultanément, & l'orateur ne le cache pas, à la science & au patriotisme de ses auditeurs². Il ne s'agit de rien moins, en effet, que d'empêcher la création d'« un autre Gibraltar, dans les entrailles des Pyrénées³ ». Assurément M. T. se trompe : l'Andorre & toute la contrée sont bien toujours ce pays que décrivait un officier, en 1718 : « plein de défilés où il ne feroit pas bon de se fourrer⁴ ». Quoi qu'il en soit de la légitimité de ces appréhensions, quand il se prononce en faveur de l'évêque d'Urgel contre la France, M. T. n'est pas dans la condition normale d'un juge désintéressé : il prête son appui à la « Mitre », menacée de « succomber dans ce pays où elle soutient une lutte titanique & inégale pour la conservation de l'idée espagnole dans les Vallées⁵. »

Ceci étant posé, si les lecteurs du présent article sont habitués aux ouvrages d'érudition écrits en Catalogne, s'ils ont eu l'occasion de constater combien les historiens les plus clairvoyants de cette région sont aveuglés par le patriotisme national ou provincial, ils ne s'étonneront plus que M. T. ait erré sur une question qu'il croit si intimement liée à la grandeur de son pays. Quel que fût son désir de poursuivre uniquement la vérité, cet écrivain a été constamment sollicité par sa sympathie pour les prélats d'Urgel, « qui représentent, en fin de compte, un intérêt espagnol⁶ ». En voici, choisies parmi bien d'autres, une ou deux preuves. Je traduis d'abord un passage où M. T. retrace l'histoire des droits des comtes de Foix en Andorre au treizième siècle :

« Les droits du comte de Foix n'étaient pas non plus évidents. Au cours d'une des guerres sanglantes déclarées par le comte d'Urgel à l'évêque, celui-ci, dépourvu de tout secours,

1. P. 44-45.

2. P. 45.

3. P. 43.

4. Archives des Pyrénées-Orientales, C. 351. Inventaire.

5. P. 43.

6. P. 25.

se vit dans la nécessité d'appeler le comte de Foix & il lui accorda vraisemblablement certains avantages. Le *Manuel Digeste* suppose, — & c'est de là sans doute que l'ont tiré différents auteurs, — que l'évêque Bernard de Castelbon en vint à offrir au comte la souveraineté indivise du territoire andorran, ce dont je n'ai pas trouvé la confirmation dans les documents historiques ».

J'ouvre une parenthèse : en divers passages de son livre, M. T. articule des faits d'après le *Manuel Digeste* & certains auteurs, & trouvant que ces autorités sont suffisantes, il ne manifeste pas la moindre hésitation. Ici, M. T. élève des doutes sur la valeur des témoignages qu'il a admis partout ailleurs. Pourquoi cette différence ? Je ne lui trouve pas d'explication, sinon que, dans le cas présent, ces témoignages sont défavorables à la thèse de l'auteur. Cette observation faite, je continue la citation :

« Mais, quels que fussent les termes de cette alliance, il est probable que l'évêque se considéra comme dégagé, en présence de la conduite peu loyale du comte, qui, devenu le rival de son allié, pénétra dans la ville d'Urgel & s'empara de la cathédrale elle-même, qu'il livra à la dévastation & au pillage¹. »

Ainsi, l'évêque a associé le comte de Foix à son pouvoir ; ensuite, le comte devient l'ennemi du prélat &, bien que nous ignorions dans quelles conditions & pour quels motifs, M. T. le soupçonne de déloyauté ; il suppose que cette félonie fut suffisamment grave pour dégager l'évêque de ses promesses, & de cette série d'affirmations hypothétiques, il conclut sans restriction que « les droits du comte de Foix n'étaient pas prouvés. »

En vérité, je le demande, est-ce bien là l'enquête « froide & impartiale » qui nous a été promise ?

Le comte de Foix Roger IV soutint, vers le milieu du treizième siècle, une longue lutte contre l'évêque d'Urgel, Pons de Vilamur ; nous avons plusieurs des pièces essentielles du débat², & elles ne sont pas généralement à la faveur de Pons,

1. P. 11.

2. Villanueva, *Viaje literario a las iglesias de Espana*, t. XI, p. 82 & suiv.

qui paraît avoir mis ses pouvoirs spirituels au service de son ambition & de sa haine. Dans ce conflit, divers chanoines d'Urgel prirent fait & cause contre ce prélat, ainsi que l'évêque de Valence, les Templiers & les Frères Prêcheurs; ils l'accusaient d'homicide, de simonie, de parjure, de malversations, de faux-monnayage, de luxure habituelle, d'inceste. L'envoyé qui représentait Pons de Vilamur en cour de Rome l'engagea à faire parvenir, entre autres arguments, un cheval destiné au neveu du Souverain Pontife. Le procès se termina en 1256, & l'issue en est d'autant plus remarquable que Roger IV sentait quelque peu le fagot & que le Pape alors régnant était impitoyable à l'égard des hérétiques : Pons fut jugé indigne de ceindre la mitre & déposé pour les scandales de sa vie. Tant qu'on n'aura pas revisé ce procès, la sentence restera pour le condamné une flétrissure & une opprobre. Eh bien! qu'on prenne la peine de lire dans l'opuscule de M. T. les quelques lignes qu'il consacre à cette lamentable affaire : on n'y trouvera pas un mot de reproche à l'adresse de Pons de Vilamur; toutes les épithètes sévères sont pour le comte de Foix :

« Roger IV de Foix continua les hostilités & mérita, lui aussi, d'être excommunié, peine qu'il paraît s'être fait remettre par ses intrigues, en obtenant, d'accord sans doute avec divers chanoines d'Urgel, la déposition & la disgrâce de l'évêque Pons de Vilamur¹ ».

C'est la règle d'ailleurs dans l'ouvrage que j'examine : l'évêque a toujours raison, le comte de Foix & après lui la France ont toujours tort.

M. Baudon de Mony a été dominé manifestement par cette même conviction que les évêques d'Urgel ne pouvaient jamais encourir un blâme : ce préjugé se fait jour jusque dans les phrases télégraphiques de ses Positions de thèse. Il faut lire, pour s'en convaincre, le chapitre IV de la troisième partie, consacré aux démêlés de Roger IV & de Pons de Vilamur : le contraste y est piquant, entre les qualifications blessantes qui sont prodiguées au comte & le fond du récit, qui est tout au désavantage du Pontife.

1. P. 13, note.

Je ne fais point à MM. T. & B. de M., un procès de tendance; mais il était nécessaire, au début de cette étude, de mettre en lumière l'état d'esprit dans lequel ils ont écrit, & d'expliquer ainsi comment deux hommes de valeur ont pu commettre les graves erreurs que je vais avoir à relever.

Il est essentiel d'ajouter, dans le même ordre d'idées, que M. T. était insuffisamment préparé à l'interprétation des chartes anciennes qui sont les principaux documents de la cause. J'en trouve une preuve pour ainsi dire matérielle dans la rare incorrection avec laquelle ont été établis ceux de ces textes que le docte professeur a jugé utile de publier.

Dans un diplôme qui est d'ailleurs apocryphe, ainsi que je le démontrerai, Louis le Débonnaire concède aux Andorrans le droit d'élire un seigneur, « *seniorem ac defensorem*¹ »; M. T. traduit : « *anciano, defensor*² ». J'ai à cœur d'éviter les personnalités désobligeantes; il ne saurait être question de contester le savoir d'un professeur à l'Université de Barcelone; mais on peut être un jurisconsulte des plus distingués & n'avoir pas fait ces études préparatoires spéciales qui sont nécessaires pour s'occuper avec fruit des chartes du moyen âge. J'estime que M. T., quand il aborde les documents de cette époque, est sur un terrain inconnu, où il est fort dépaysé.

Il me reste à formuler une dernière observation préliminaire, sur les sources auxquelles se réfère M. T. Il invoque assez souvent le *Manuel Digeste*, quelquefois le *Politar*, enfin le *Decreto* de l'évêque Catalan de Ocon. Ce sont là des autorités que je récusé formellement; ces trois études sont œuvre d'écrivains dénués de critique & de sens historique. Je connais moins le lourd volume si malencontreusement appelé le *Manuel Digeste*; le *Politar*³ porte l'empreinte d'un esprit grossier,

1. J'ai pris ce texte dans un *Resumen historico* que M. T. doit connaître, car on fait grand cas de cette compilation à l'évêché d'Urgel.

2. P. 6.

3. Voici le titre de cet ouvrage; il n'est pas inutile de prévenir que, d'après l'introduction, *Politar* signifie un recueil de renseignements, & que « les sublimes œuvres du très illustre docteur Antoine Fiter y Rossell » ne sont autres que le

qui commet imperturbablement les plus singulières méprises, qui croit, par exemple, que les Brabançons ne sont autres que les habitants de Barbastro, & qui, non content d'altérer le sens des actes, en falsifie le texte¹.

Le *Décret* de Catalan de Ocon², que M. T. qualifie, à mon grand étonnement, de « mémorable³ », présente un double défaut : il a été rédigé par un évêque d'Urgel directement intéressé dans le débat; ensuite, l'auteur de ce décret s'est attaqué avec plus de fougue que de bonheur à une œuvre d'érudition pour laquelle il était d'une incompétence notoire. Comme je tiens à ne pas formuler d'accusations sans preuve, voici du préambule un extrait qui donne une déplorable idée de la méthode de Catalan de Ocon & de sa précision. Il avertit qu'il ne s'attardera pas, pour la chronologie, « à la conciliation très difficile, sinon impossible, des historiens....., ni à rechercher dans l'incertitude de l'histoire une sûreté absolue, car on doit s'en tenir à la vraisemblance, à la convenance & même à la prudente conjecture ».

Avec de pareils procédés, un écrivain qui prête l'oreille aux suggestions de l'intérêt ne peut manquer d'aller fort loin dans le domaine de la fantaisie. Je donne ci-après l'un des résultats auxquels Catalan de Ocon a été conduit : ce sera en même temps un exemple de sa manière & une preuve de l'erreur que l'on commet en citant son décret comme l'un de ces documents qui s'imposent.

Manuel Digeste. « Politar andorra que conté ab facil methodo la antiquitat, govern, religio, usos, preheminencias, prerogativas y privilegis de les Valls neutras de Andorra, escrit per lo Rt A[nton] P[uig], pre de les Caldes, per lo millor govern de sos patricis. Tret de les sublimes obres (!) del molt ilustre doctor Anton Fitèr y Rossell, veguér de ditas valls. »

1. Voir ci-après, au sujet du diplôme de 843.

2. « Decreto y ordenanzas del Ilustrissimo Senor Obispo de Urgel, D. Francisco Josef Catalan de Ocon, principe soberano de los valles de Andorra, dirigidas al Consejo general de Andorra, sus prohombres, syndicos y procuradores generales, a los vegueros y demas ministros de justicia, a todos los vasallos y a cada uno en la parte que le pertenezca y pertenecer le pueda, sobre resolucio[n] de dudas, probando de paso que Andorra es un estado independiente, cuya soberania es de los Ilustrisimos Senores Obispos de Urgel, y ultimamente hace algunas reflexiones muy importantes. Todo de fecha 2 de marzo de 1762. »

3. P. 18, note 30.

« Saint Ermengaud fut sans doute le salut de l'État de l'Andorre. Il possédait La Massane avec tout son territoire, cultivé & inculte; on ignore en vertu de quel titre, en nier la légitimité serait une audace téméraire. Ce qui est certain, c'est que notre saint céda La Massane avec d'autres droits à son église. »

L'acte de consécration de 1040¹ nous apprend que la paroisse de La Massane fut donnée à l'église d'Urgel, non point par l'évêque saint Ermengaud, mais par le comte, son homonyme, du temps de l'évêque Eribal.

En résumé, le mémoire de M. T. est vicié par trois taches originelles que je devais faire connaître tout d'abord : l'auteur, égaré par des préoccupations politiques, manque d'impartialité; en second lieu, il n'a pas l'éducation technique sans laquelle les documents du moyen âge sont incompréhensibles; troisièmement enfin, il recourt par moments à des sources véhémentement suspectes & appuie son argumentation sur des ouvrages sans valeur intrinsèque & sans autorité.

De son côté, M. B. de M. témoigne d'une partialité manifeste.

Il reste à considérer en elles-mêmes les études de ces deux érudits & à chercher ce qu'elles valent, non plus comme méthode, mais comme résultat.

OBSERVATION NÉCESSAIRE.

Une première réserve se présente, qui concerne le fond même & l'ensemble de l'argumentation, tant de M. B. de M. que de M. T. : l'objet de leurs investigations est de déterminer à qui appartient la souveraineté en Andorre; or, ils croient trouver la solution de ce problème dans des textes qui en réalité ne la contiennent pas; ils assignent comme titres au prétendu détenteur de cette souveraineté certains documents où la question de souveraineté n'est ni réglée ni même abordée.

Quand on interprète un contrat, il faut n'y voir que ce

1. *Marca hispánica*, App., c. 1070.

que les parties contractantes y ont mis; il faut l'expliquer à l'aide des principes, des idées ayant cours à l'époque où ce contrat a été rédigé.

Voici un accord du treizième siècle dans lequel il est traité de la justice, de la levée des troupes, de la perception des impôts, de la nomination des fonctionnaires, de l'institution des notaires & des magistrats : si je tiens à l'interpréter sainement, j'aurai constamment présent à la pensée qu'au treizième siècle ces diverses attributions n'étaient pas, comme de nos jours, caractéristiques de la souveraineté¹; je me souviendrai qu'il y a, dans le monde féodal, place pour cette souveraineté au-dessus des pouvoirs seigneuriaux les plus étendus. Lorsque M. T. considère, avec Taparelli, la faculté de légiférer, la puissance constituante, comme la prérogative essentielle de la souveraineté & qu'il applique cette définition au moyen âge, il commet un anachronisme évident²; car c'est par centaines qu'il trouvera, pour peu qu'il s'en donne la peine, des coutumes & des chartes de commune octroyées par de simples seigneurs féodaux qui n'ont jamais eu la prétention d'être des souverains.

Il n'est donc pas admissible, à propos du pariage de 1278, que l'on attribue à ce pacte un sens différent de celui que les contemporains lui donnaient eux-mêmes, de l'expliquer d'après nos idées modernes, — fussent-elles empruntées à Taparelli, — de créer, en un mot, pour les besoins de la cause un pariage fictif & d'appuyer sur cette entité fantaisiste un raisonnement.

Ce morcellement de l'autorité publique, cette distinction entre la souveraineté & le pouvoir seigneurial dominant ce

1. La ville de Puycerda avait acquis en 1264 la *scrivania* de cette localité, & les consuls instituaient les notaires (Alart, Rapport au Préfet, 1878); aussi les notaires de Puycerda instrumentaient-ils « auctoritate honorabilium consulum dicte ville » (Archives des Pyrénées-Orientales, B. 424, f° 4. — 19 mars 1529). Les consuls de Toulouse avaient un droit pareil, & les seigneurs de Languedoc le revendiquaient vers 1340. (*Histoire de Languedoc*, éd. Privat, t. X, c. 880.) — Au sujet de la distinction entre les pouvoirs seigneuriaux & la souveraineté, je prends la liberté de renvoyer à mon *Etude sur la condition des populations rurales du Roussillon au moyen âge*, chap. xvi.

2. P. 27.

débat, comme ils dominent toute l'histoire des institutions féodales. J'ai le droit de m'étonner que MM. T. & B. de M. n'en disent pas un mot, qu'ils n'y fassent pas la moindre allusion. Il importait de formuler dès à présent les plus expresses réserves au sujet de cette lacune essentielle & de constater, — ce que j'affirme de la façon la plus catégorique & la plus formelle, — que les documents auxquels se réfèrent ces deux auteurs restent tous à côté du sujet & laissent entière la question de la souveraineté des vallées andorranes. Le raisonnement de MM. T. & B. de M. pêche par la base : il porte sur une hypothèse inexacte. Mais en dehors de ce défaut primordial, il présente nombre d'imperfections de détail qu'il est utile de noter. En d'autres termes, la majeure de leur syllogisme est radicalement fausse, & je pourrais m'en tenir là ; je vais démontrer néanmoins que la mineure est non moins erronée. On peut juger de ce qu'est la conclusion.

. LES PREMIERS DOCUMENTS.

Le plus ancien document invoqué par M. T. est un acte de consécration de la cathédrale de La Séo, en 802, par lequel Charlemagne, « en assignant divers territoires à l'église d'Urgel & à son évêque Possidonius, lui concède également les dîmes & le tiers du tonlieu et droits de marché dans lesdites vallées¹ » d'Andorre.

Le second document est un diplôme de 805, donné par Louis le Débonnaire pour fonder une colonie dans les Vallées & assurer le repeuplement & la culture de ces terres, désolées par les Maures. Louis « fixa les limites du territoire andorran & accorda aux habitants le pouvoir d'élire un ancien défenseur, et le droit de terminer eux-mêmes les causes criminelles, à l'exception de l'homicide, du rapt & de l'incendie ; » l'Empereur prescrit « une redevance d'un ou plusieurs poissons & l'envoi de députés à Barcelone² ».

On éprouve une impression qui n'est rien moins que de la

1. P. 6.

2. P. 6.

confiance quand on constate que ces deux pièces sont apocryphes. Etudions d'abord la première.

La cathédrale de La Séo a été consacrée peu après 802, en 839 sans doute, en 819, d'après M. T. Cette succession de deux consécérations d'une même église, se suivant à un si court intervalle, aurait dû donner l'éveil à l'érudit écrivain. Il aurait vu que Charles le Chauve abandonna, en 860, au profit de la cathédrale d'Urgel le tiers du tonlieu des marchés, tel que le possédaient les autres églises de Septimanie¹ : cet acte de 860 n'est pas une confirmation, mais une donation, qui exclut sinon l'absolue possibilité, du moins la probabilité d'une donation antérieure.

En outre, la charte de 802 est totalement inconnue par ailleurs, & sûrement elle n'aurait pas échappé aux investigations des savants illustres qui ont compulsé les archives de la région. Car enfin M. T. professe un dédain trop profond pour « la tourbe des folliculaires & gazetiers qui écrivent de seconde main² » : il est sage de tenir compte des travaux sérieux déjà parus; or, il existe un certain livre de Marca intitulé *Marca Hispanica*, quelques volumes d'un nommé dom Vaissete sur l'*Histoire de Languedoc*, un *Viaje literario a las iglesias de España*, signé Villanueva, qui, pour n'être pas des plaidoyers aussi chaleureux que les études de M. B. de M. en faveur de la souveraineté de Monseigneur d'Urgel, n'en ont pas moins dans le monde quelque autorité; M. T. n'est pas non plus sans avoir entendu parler de MM. Bofarúll, dont il est d'usage de consulter les livres en ces matières. Lorsqu'un auteur raconte, sans aucune preuve, qu'il a découvert à La Séo un diplôme de 802 que ni Marca, ni Baluze, ni dom Vaissete, ni dom Bouquet, ni Villanueva, ni les Bofarúll n'ont signalé, on est fondé à penser que cet auteur se trompe. Au reste,

1. *Histoire de Languedoc*, éd. Privat, t. II, *Preuves*, c. 317. — *Recueil des historiens de France*, t. VIII, p. 562. — Baluze, *Capitularia regum Francorum*, t. II, c. 1481. — Villanueva, *op. cit.*, t. X, pp. 66-67. — Cf. *Marca hispanica*, c. 357.

2. « La turba-multa de folletistas y gacetilleros que escribiendo de segunda mano han dado como bueno lo corriente sin meditar las consecuencias ni el alcance de sus escritos ». (*Op. cit.*, pp. 35-36.)

M. T. a un excellent moyen de prouver l'authenticité de son diplôme : qu'il le publie.

Ces dernières observations s'appliquent également au précepte de 805, lequel est, sans contestation possible, l'œuvre d'un faussaire. On sait, en effet, que les chancelleries se servaient, autrefois comme aujourd'hui, de formules constantes. Or, voici, d'après le *Politar*, l'invocation initiale du diplôme : « *Miseratione omnipotentis Dei & Caroli patris nostri. .* »

Le *Manuel Digeste* donne une transcription différente : « *Jussione omnipotentis Dei & Salvatoris nostri Jesu-Christi, Caroli regis (!) seu prolisque suæ Ludovici imperatoris. .* »

Que M. T. veuille bien rapprocher ces formules ultra-fantaisistes des formules relevées par les Bénédictins¹, & il reconnaîtra son erreur. Je ne m'attarderai pas à rechercher comment l'auteur du *Manuel Digeste* & l'auteur du *Politar* ont pu donner d'un même texte deux lectures si dissemblables ; je ne m'efforcerai pas davantage d'expliquer cette phrase singulière de Catalan de Ocon, disant au sujet du précepte de 805 : « On suppose (!) que l'original est en parchemin, » & j'arrive aux dispositions mêmes de l'acte, qui prouvent, à n'en pas douter, que nous sommes en présence d'un faux. Cette prestation de poissons est bien improbable ; mais ce qui dépasse les bornes de la vraisemblance, c'est l'envoi de députés à Barcelone : des députés en 805, grand Dieu ! et qu'auraient-ils été faire ? Pourquoi surtout se seraient-ils rendus à Barcelone ?

M. B. de M. ne s'est pas mépris sur la valeur de ce pseudo-diplôme non plus que du procès-verbal de consécration de 802, & dans sa thèse il se garde bien de parler de ces deux premiers documents.

La troisième pièce invoquée par M. T. est l'acte de consécration de la cathédrale de La Séo, lequel en réalité accorde seulement à l'évêque, ainsi que l'a remarqué M. B. de M., une juridiction spirituelle sur la vallée d'Andorre². M. T.

1. *De re diplomatica*, p. 75.

2. Ecole nationale des Chartes. Position des thèses soutenues par les élèves de la promotion de 1886, p. 12.

admet cette opinion, mais non sans quelque restriction¹ : c'est là cependant un point d'une absolue certitude. Le territoire andorran est cité dans la charte au même titre & avec les mêmes formules que le reste du diocèse, & il n'est jamais venu à l'idée de personne de prétendre que les prélats de La Séo avaient possédé leur diocèse en toute souveraineté.

Au sujet de la date de la consécration, que M. T. fixe à 819 après Marca, on admet aujourd'hui qu'elle doit être reportée à 840²; pour des motifs que je ne puis développer ici, j'inclinerais pour 839; mais la date de 819 est généralement abandonnée.

LES TITRES DES ÉVÊQUES D'URGEL.

Jusqu'à présent les conclusions de M. T. sont négatives & les documents qu'il cite n'ont guère qu'un intérêt historique; il va maintenant entrer dans le vif de la question & nous exposer l'origine des droits de la Mitre d'Urgel sur l'Andorre. Voici d'abord un acte aux termes duquel Charles le Chauve « cédait à Sicfrid, comte d'Urgel, en l'an 843, tous les droits que le donateur avait sur les vallées (*in pago Urgellensi quæ vocatur Vallis Andorræ, cum omnibus suis appendicibus sicut nos habere cerneamur.* » M. T. fait ressortir l'importance de cette cession, « puisque, de toute façon, il est certain que les comtes se dépouillèrent successivement de leurs droits en faveur de la Mitre, jusqu'à la renonciation totale du pouvoir en Andorre, accordée par Ermengaud I, en 1131³. »

Ces lignes peuvent se résumer en deux propositions que

1. « Bien examinado el documento su alcance parece circunscrito al establecimiento de la Diocesis urgelense ». (P. 7.)

2. Voir la note de M. Bladé, dans l'*Histoire de Languedoc*, éd. Privat, t. IV, p. 903.

3. P. 7. — Le texte porte en réalité : « In pago Orjel villa quæ vocatur vallis Andorra cum suis omnibus appenditiis, totum ad integrum, per hanc nostram largitionem, sicut nos habere cernebamus ». M. T. avait une excellente occasion de mettre en pratique son dédain pour les « folliculaires » : le texte qu'il publie serait plus exact si, au lieu de se fier aux auteurs de troisième main qu'il cite en note, il avait ouvert le *Marca hispánica*, c. 778, où ces auteurs ont copié & mal copié le document.

j'examinerai successivement : 1^o Charles le Chauve abandonna, en 843, au comte d'Urgel la souveraineté de l'Andorre; 2^o les comtes rétrocédèrent cette souveraineté aux évêques.

L'érudit qui s'est, à ma connaissance, occupé en dernier lieu du précepte de 843¹ exprime l'opinion que Sicfrid, le donataire mentionné dans ce précepte est bien le même personnage que Senyofred, comte d'Urgel. Son argumentation est raisonnable, mais elle n'est pas décisive et elle n'empêche pas deux objections sérieuses : en premier lieu, Sicfred, Sigefred est un nom et Senyofred en est un autre; abstraction faite du suffixe *fred*, ces deux vocables sont entièrement distincts & ils ne sont ni un dérivé ni un diminutif l'un de l'autre; en second lieu, si l'impétrant avait réellement été un comte, l'acte ne mentionnerait-il pas cette qualité? Il reste donc possible que le précepte de 843, d'une part, & les donations ultérieures consenties par les comtes d'Urgel, d'autre part, soient sans corrélation. Je m'empresse d'ajouter que ce point est de minime importance & j'en viens à une question plus sérieuse.

Quel est l'objet de la cession de 843? M. T. n'hésite pas à dire après le *Politar*, Catalan de Ocon, &c., que c'est la plénitude des droits du Roi sur l'Andorre. Sicfred ou Senyofred aurait donc été, de par cette cession, souverain des Vallées. Voilà qui est *a priori* bien invraisemblable. D'autant plus que Charles n'abandonna pas seulement des biens en Andorre, mais aussi en Roussillon, en Conflent, en Cerdagne : il aurait donc créé au profit du comte d'Urgel, sur quatre ou cinq points, tous ou presque tous situés en dehors de son comté, des royaumes indépendants. Ou je me trompe fort, ou il suffit de signaler cette interprétation pour qu'elle tombe d'elle-même.

En réalité, Charles le Chauve s'est dessaisi d'une propriété, d'une ferme, tout au plus d'un village : « *villa quae vocatur vallis Andorra*. » Ce n'est pas l'Andorre tout entière, & l'honnête auteur du *Politar* l'a si bien compris qu'il a délicatement inséré dans le texte quelques mots, brefs mais heureusement

1. Bladé, *Mémoires de l'Académie des sciences de Toulouse*, 7^e série, t. III, p. 425.

choisis : « villam & terram quæ vocatur... cum jurisdictionibus... »

La clause « *sicut non habere cernebamus* » est fréquente dans les actes du temps : jamais un historien n'a prétendu que dans les chartes émanées de la chancellerie royale cette formule impliquât l'abandon de la souveraineté. Dans l'espèce, elle est complétée, précisée par les phrases qui suivent : « Nous cédon » les diverses villas dénommées dans le dispositif non pas en bénéfice, mais à titre de propriété, « comme nous les détenons nous-même, c'est-à-dire avec pouvoir de les vendre, de les échanger, de les léguer. » Au surplus, l'acte comprend une énumération des droits composant la propriété de ces villas & cette énumération suffit à démontrer l'inanité de l'opinion admise par M. T.¹ Si on avait parlé d'une interprétation pareille aux Andorrans de 843, aux compagnons des héros de la *Chanson de Roland*, nul doute qu'il ne se fût élevé, d'un bout du Val à l'autre, un éclat de rire épique, formidable, à faire trembler sur leur base les rochers de Meritxell & du mont Anclar.

Admettons un instant que cette interprétation soit exacte, que le Roi ait, par une clause de style de quatre mots, constitué quatre ou cinq royaumes dont chacun aurait été formé d'une villa. C'est incontestablement un fait historique important, que les chroniqueurs ne peuvent pas avoir manqué de mentionner, dont les chartes portent des traces, que les historiens modernes signalent. Mais non, les chroniques taisent cet événement ; bien loin que les chartes y fassent allusion, elles nous montrent Charles le Chauve exerçant son autorité royale dans les vallées andorranes en 860², & quant aux histoires, qui nous entretiennent cependant du roi d'Yvetot, elles font

1. « Sicut nos habere cernebamus. Ea videlicet conditione, ut quemadmodum de reliquis rebus suis, proprietatibus ac suprascriptis rebus cum omni integritate per hoc nostrum largitionis praeceptum cum mancipiis utriusque sexus, cum terris, pratis, pascuis, silvis, montanis, aquis, aquarum decursibus & omnibus adjacentiis vel quicquid dici aut nominari potest, liberam & firmissimam in omnibus habeat potestatem faciendi quicquid elegerit, tam donandi quam vendendi seu commutandi vel etiam heredibus relinquendi ». (*Histoire de Languedoc*, t. II, *Preuves*, c. 218.)

2. Voir ci-dessus.

la conspiration du silence sur le roi d'Andorre, à moins toutefois que l'on ne doive appeler histoires le *Manuel Digeste*, le *Décret* de Catalan de Ocon & jusqu'au *Politar*.

M. B. de M. connaît trop bien son moyen âge, il est trop habitué aux chartes de cette époque & à leur terminologie pour avoir versé dans une erreur pareille; il considère que l'acte de 843 est sans importance pour les Vallées & ses *Positions* de thèse ne le visent pas.

Je conclus : Charles le Chauve s'est dessaisi, en 843, de droits de propriété privée en Andorre; mais il ne saurait être question de chercher dans son diplôme une cession ni de la souveraineté ni de pouvoirs politiques quelconques. Nous allons constater que les documents suivants n'ont pas été mieux compris.

Il me sera permis de dire ici que j'éprouve une gêne réelle; j'ai conscience qu'on m'accusera d'être un contradicteur forcené, relevant des fautes là où il n'en existe pas. Le fait est que cette erreur continuelle, fatidique, est bien invraisemblable; elle est réelle cependant.

Je ne songe pas à nier la légitimité des pouvoirs seigneuriaux de la Mitre; ce serait une contestation singulièrement tardive; mais je tiens à démontrer que ni les prélats ni leurs avocats, quelque habiles qu'ils soient d'ailleurs, n'ont produit un titre sérieux pour expliquer ces droits. Aussi est-il touchant de voir avec quel soin pieux ils glissent sur ce point du débat; M. T. examine à la loupe l'origine des pouvoirs de la France & les circonstances qui les auraient viciés dans leur principe; mais quand il s'agit des titres de M^{gr} d'Urgel, après avoir dépouillé les archives & échangé sur ce sujet particulier une correspondance avec M. B. de M.¹, il se résume en trois lignes de texte & sept lignes de note².

Le texte, que j'ai traduit ci-dessus, nous apprend que les comtes cédèrent successivement aux évêques leurs pouvoirs sur l'Andorre jusqu'à la renonciation complète d'Ermengaud I^{er},

1. P. 7, note 7

2. P. 7.

survenue en 1131. La note est consacrée à ces différentes cessions.

« D'une bulle de l'année 1013, octroyée par Benoît VIII, il résulte qu'une donation fut faite par Senyofred, entre 951 & 954. En 988, Borrel, plus tard comte de Barcelone, » — M. T. fait erreur, Borrel était comte de Barcelone depuis 967, — « céda, entre autres possessions, tous les alleux sis dans la vallée d'Andorre. »

J'admets qu'une donation fut faite par Senyofred; mais il ne faudrait pas équivoquer sur l'étendue & sur la portée de cette donation. Voici la phrase de la bulle de 1013, par laquelle elle nous est connue « *Et ipsos alaudes de valle Andorra qui fuerunt de Siniefredo, comite¹* ». L'abandon prétendu de la souveraineté d'Andorre se réduit donc à un abandon d'*alaudes*; quel que soit le sens attribué à ce terme, qu'on l'explique par biens fonds, ce qui est la signification la plus probable, ou encore, comme M. B. de M. dans ses *Positions*, par alleux, ces *alaudes* ne sont que des propriétés privées & ils ne peuvent comprendre un pouvoir politique quelconque.

Il en est exactement de même de la cession de 988, dont le texte nous est connu : Borrel & son fils conviennent d'un échange avec l'église d'Urgel & avec Salla, son évêque, auxquels ils cèdent en Andorre tous les immeubles, *alodes* « de San-Julia-de-Loria, Sainte-Colombe, Andorre, Ordino & autres localités où, disent-ils, vous pourrez en découvrir, à savoir les maisons, terres, vignes, jardins, arbres, prés, moulins, terre cultivée & inculte² ».

Si cette preuve ne suffit pas, diverses considérations viennent corroborer mon interprétation : les bulles de 1001³ & 1013, qui énumèrent les droits de l'église d'Urgel, ne lui assignent en Andorre que des propriétés foncières ayant appartenu aux comtes, « *alodes comitales* ». Secondement, en 1007, les comtes disposent au profit de Saint-Sernin de Tabernoles, de droits féodaux dans les Vallées : la moitié du cens & la totalité

1. *Marca hispanica*, c. 992.

2. Villanueva, *op. cit.*, t. X, pp. 274-275.

3. *Marca hispanica*, c. 958.

du droit d'albergue¹. Troisièmement enfin, le procès-verbal de la consécration de la cathédrale de La Séo, en 1040, porte que la paroisse de La Massane fut donnée à cette occasion par le comte Ermengaud au chapitre d'Urgel². Ces trois faits prouvent indubitablement que les comtes ne s'étaient pas désaisis, en 951-954 & en 988, de la totalité de leurs droits en Andorre.

En somme, M. T. prétend que les comtes d'Urgel ont acquis le pouvoir souverain en Andorre, en 843, & qu'ils l'ont rétrocédé aux évêques en 951-954 & en 988. Je crois avoir démontré que l'acte de 843 est la donation d'une propriété particulière & qu'il en est de même des actes de 951-954 & 988.

LA POSSESSION DES ÉVÊQUES JUSQU'EN 1230.

Après les actes d'acquisition, voici venir les documents destinés à prouver la possession des évêques.

Mais d'abord, signalons entre M. T. & M. B. de M. un léger désaccord; d'après celui-ci, le comte d'Urgel a donné à l'évêque, en 988, « ses droits sur l'Andorre³ »; au dire de celui-là, cette cession ne fut complète que du jour où Ermengaud I^{er} renonça à son pouvoir sur les Vallées : en 1131, d'après M. T., page 7, ou en 1132, d'après le même auteur, page 11.

Comment Ermengaud I^{er}, mort en 1010, se montrait-il si généreux en 1131? C'est un de ces problèmes de chronologie que dédaignait Catalan de Ocon & qui n'en ont pas moins un certain intérêt. M. T. nous devait bien à cet égard quelques éclaircissements. Je crains qu'il n'ait confondu la donation attribuée à Ermengaud I^{er} par le *Decreto* de 1762 & la réparation consentie par Ermengaud VI à l'église d'Urgel, le 27 janvier 1133⁴.

Quoi qu'il en soit des causes de cet anachronisme, après

4. Bladé, *Études géographiques sur l'Andorre*, p. 9.

2. *Marca hispánica*, c. 1070.

3. Positions de thèse, p. 12.

4. Baudon de Mony, *ibid.*, p. 13.

nous avoir dit que les prélats ne furent en pleine possession de l'Andorre qu'à partir de 1131 ou 1132, M. T. nous apprend que ces mêmes prélats inféodèrent l'Andorre à la maison de Caboet dès le commencement du onzième siècle¹. Si la logique était bannie du reste de la terre, il ne paraît pas qu'on doive l'aller chercher sous la plume des partisans de la souveraineté épiscopale.

Quelque définitive & solennelle que fût d'ailleurs la renonciation de 1131, il faut croire qu'elle se trouva insuffisante, car elle fut suivie, d'après M. T., de deux autres, non moins solennelles & non moins définitives : l'une, des comtes Ermen-gaud & Adaquis, en 1203; l'autre, de la comtesse Aurembiax, en 1230.

Le premier de ces deux actes m'étant inconnu, il ne m'est pas possible de le discuter, & je me bornerai à faire observer que la comtesse d'Urgel, en 1203, se nommait Elvire & non pas Adaquis. Il est regrettable que M. T., si sévère pour les auteurs qui écrivent de seconde main, ait, ici encore, commis précisément la même faute que l'un d'eux, Dalmau de Baquer.

En ce qui concerne la renonciation de 1230, nous en avons le texte : elle est réelle, à cela près toutefois qu'elle ne s'applique pas à l'Andorre. Les comtes d'Urgel prétendaient lever certains droits de monnayage, bouage, &c., sur les terres des évêques; ceux-ci réclamèrent, & les comtes cédèrent en ce qui concernait les possessions épiscopales sises « *in Urgello* » en deçà du pont de La Massane. Il existe au moins deux villages du nom de La Massane : l'un est en Catalogne, entre Balaguer, résidence des comtes, & La Séo, qu'habitaient les évêques; il est naturel que ce point serve de délimitation dans un accord entre ces deux seigneurs. Quant au pont de La Massane d'Andorre, ce serait bien la séparation la plus irrationnelle

1. « Los Condes fueron despojandose sucesivamente de sus derechos a favor de la Mitra hasta la total renuncia del dominio sobre Andorra otorgada por Armengol I, en el año 1131. » (P. 7). — « Miron Guitard, hermano de dicho Guillermo, su padre, su abuelo y sus predecesores tenían del Obispo el valle de Andorra..... No sera pues arriesgado datar, insiguiendo a Baudon de Mony, sobre principios del siglo oncenno la constitucion de dicho feudo. » (PP. 9-10.)

qu'il fût possible d'imaginer : on sait que l'Andorre est formée des deux vallées d'Ordino & de Canillo, se rejoignant par le bas, de façon à dessiner un Y; La Massane est vers la partie inférieure de la branche de gauche de l'Y, de sorte que l'acte de 1230, interprété de la façon que le désire M. T., ne s'étendrait ni à la majeure partie de la vallée d'Ordino ni à la vallée de Canillo; il laisserait en dehors trois paroisses sur six.

Il n'est d'ailleurs question dans ce document que de celles des terres épiscopales qui sont « *in Urgello* »; mais l'Andorre, non plus que La Séo, n'est pas « *in Urgello* »; elle est tout au plus « *in Urgelleto* ».

Pour tous ces motifs, M. T. fait erreur quand il se prévaut de la renonciation de la comtesse Aurembiax en 1230.

M. T. nous signale toute une série de pièces qui doivent établir à la fois la possession des évêques & l'origine des droits de la maison de Foix; ce sont des accords entre les prélats & les vicomtes de Caboet². L'honorable professeur renvoie à un article de M. B. de M., signalé plus haut, sur les *Origines historiques de la question d'Andorre*; voyons donc cet article, où M. B. de M. a pu développer à l'aise partie de ses théories & les discuter, ce qui lui était impossible dans les laconiques Positions de thèse.

Voici en quoi consistent ces théories : l'auteur émet l'avis que, pour bien comprendre la pariage de 1278, il faut connaître les rapports des deux parties durant la période précédente³; la maison de Foix tient ses droits en Andorre des vicomtes de Castelbon par suite du mariage, conclu vers 1206, de Roger-Bernard de Foix, avec Ermessinde de Castelbon; mais « Ermessinde n'avait de droits sur cette vallée que par sa mère, Arnalde de Caboet; elle n'en avait aucun par son père, Arnaud de Castelbon⁴ ».

L'argumentation de M. B. de M. n'est pas sans offrir un réel intérêt historique, parce qu'elle met au jour des actes

1. Baluze, Préface du *Marca hispanica*, xvii-xxi.

2. PP. 7-8.

3. Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 1885, pp. 95-96.

4. *Ibid.*, p. 96.

inconnus jusque là ; mais elle donne prise à une double objection. Première objection : loin d'être « très importantes » pour le règlement de la question d'Andorre, ces considérations ne peuvent exercer sur l'affaire aucune influence, & il n'y a même pas lieu, à ce point de vue, d'en tenir compte. Deuxième objection : le fait que veut établir M. B. de M., à savoir l'inféodation de l'Andorre par les évêques aux vicomtes de Caboet, ce fait est inexact & les documents cités par l'auteur contredisent ses conclusions.

Je dis d'abord que la théorie de M. B. de M. est sans conséquence pratique, sans intérêt actuel dans le débat. S'agit-il, en effet, pour la France & pour la Mitre d'Urgel de rechercher, pour elle-même & par curiosité d'érudit, l'origine de leurs droits respectifs ? Nullement ; il n'est question au fond que de la nature de ces droits & de leur étendue. La France a recueilli l'héritage des comtes de Foix ; l'histoire nous enseigne que ceux-ci tenaient leurs droits, au moins en partie, des vicomtes de Castelbon ; M. B. de M. survient, qui me raconte que les vicomtes de Castelbon à leur tour les avaient reçus de la famille de Caboet ; si le fait était vrai, je serais charmé de l'apprendre. Mais, encore un coup, ce n'est pas là que gît la question d'Andorre, & dans cette révélation je cherche vainement la solution du conflit.

Ma seconde proposition porte que l'article de M. B. de M., pris en soi & examiné au point de vue purement historique, est erroné dans ses conclusions. Procédons par ordre.

Quel est l'objet précis de cet article ? — C'est de prouver que, dès 1110 au moins, « la maison de Caboet était en possession de l'Andorre sous la dépendance de l'église d'Urgel ¹ ».

Quels arguments fait valoir l'auteur à l'appui de cette assertion ? — Il analyse différents actes du douzième siècle, & il donne le texte de celui d'entre ces documents qui est le plus probant. Ce titre, qui est, paraît-il, « caractéristique & décisif dans l'étude des origines de la question d'Andorre ² », est un accord intervenu, le 19 juillet 1159, entre l'évêque & Arnaud

1. Bibliothèque de l'Ecole de Chartes, p. 97.

2. *Ibid.*, p. 103.

de Caboet; par cet accord, « Arnaud, vaincu, s'en remet à la miséricorde de l'évêque. Celui-ci consent, par bonté, à lui rendre la propriété des vallées de Saint-Jean & de Caboet, ainsi que le fief de la vallée d'Andorre¹ ».

Si nous examinons le texte de la convention, nous voyons dans l'exposé des motifs, que le débat auquel elle met fin, roulait « sur la vallée de Caboet », sur « la vallée de Saint-Jean »; s'il s'était agi de l'ensemble de l'Andorre, le rédacteur de l'acte aurait écrit de même « la vallée d'Andorre », tandis qu'il parle du « fief épiscopal de la vallée d'Andorre² ». Est-ce un effet du hasard? Non, car je retrouve cette distinction dans le dispositif de l'accord³. Rapprochement bien significatif, la même distinction apparaît encore, à propos de ces mêmes droits, dans un document de 1206⁴.

Enfin, le 2 juillet 1159, Arnaud de Caboet & Pierre de Saint-Jean, qui était un baron de la contrée, concluaient une alliance aux termes de laquelle, nous dit M. B. de M., « les deux parties devaient jouir..., par moitié, des droits de leurs parents sur l'Andorre⁵ ».

Nous sommes fondés à conclure que la famille de Caboet avait reçu de l'évêque d'Urgel, non pas la totalité des Vallées, mais un fief taillé dans les Vallées. Or, l'étendue d'un fief pouvait varier indéfiniment, & qui nous dira en quoi consistait celui-ci? Dans tous les cas, il ne paraît pas qu'il comprît des châteaux, ni un pouvoir politique & judiciaire; car l'évêque, qui énumère les places fortes du territoire dont il fait abandon & qui fait intervenir comme cautions, deux habitants de chaque village des vallées de Saint-Jean & de Caboet, ne parle ni des châteaux de l'Andorre ni de ses habitants.

Les documents postérieurs à 1110 nous montrent les barons

1. Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, p. 103.

2. « De valle Sancti-Johannis,... prefatam vallem,.... vallem de Caboez, cum omnibus ad eam pertinentibus, cum feuddo episcopali vallis Andorre ». (*Ibid.*, p. 104.)

3. « Dedit ei & posteritati sue proprietatem predictarum vallium, cum feuddo vallis Andorre ». (*Ibid.*, p. 105.)

4. Notes sur l'Histoire de Languedoc., éd. Privat, t. VII, p. 282, note 2, & Bibliothèque Nationale, Doat, t. CLXI, f^o 285 v^o.

5. *Loc. cit.*, pp. 102-103.

voisins & les évêques eux-mêmes continuant à exercer en Andorre des droits seigneuriaux. En 1148, le vicomte de Castelbon réclame aux Andorrans l'hommage, qui est le symbole de la vassalité¹; en 1199, cet hommage donne encore lieu à des difficultés². En 1176, l'évêque d'Urgel lève en Andorre certaines redevances³. En 1190, c'est le comte d'Urgel qui inféode au vicomte Arnaud de Castelbon le château de Saint-Vincent, en Andorre⁴. En 1206, les évêques se réservent provisionnellement & jusqu'à production de titres contraires, les « fermanses » en Andorre, c'est-à-dire certains émoluments de justice dans les Vallées⁵.

M. B. de M. a donc commis, au sujet des inféodations accordées aux vicomtes de Caboet, la même faute où est tombé M. T. dans l'interprétation des actes de 843, 988, &c. : il a pris pour une concession *de l'Andorre* ce qui n'est qu'une concession de droits *en Andorre*.

LES COMTES DE FOIX ET LES ÉVÊQUES D'URGEL EN ANDORRE.

Le lecteur qui ne connaît l'histoire des évêques d'Urgel que par l'opuscule de M. T. est convaincu que ces prélats, armés de leur seul pouvoir spirituel, se contentèrent d'opposer une angélique douceur aux violences de leurs turbulents voisins; ce lecteur se représente le pontife de La Séo comme un agneau dans une bande de loups. Une telle conception ne répond en rien à la réalité des faits : ce prétendu agneau avait griffes & dents pour se défendre, & même pour attaquer. Comme les

1. Bibliothèque Nationale, Collection Decamps, vol. LXI. Je dois faire quelques réserves au sujet de cet acte,

2. *Histoire de Languedoc*, édit. Privat, t. VIII, *Preuves*, c. 459.

3. Bibliothèque Nationale, Collection Doat, t. CLXI, f^{os} 264-267. — M. Baudon de Mony prétend, ce que je ne puis vérifier, que l'évêque d'Urgel conclut un accord, en 1163, avec les Andorrans & que la convention de 1176, assurait au prélat le service militaire des mêmes Andorrans & l'exercice de la justice dans les Vallées (*Positions*, p. 13). Je cherche vainement comment M. B. de M. peut trouver dans ces faits la preuve que l'Andorre avait été inféodée à la maison de Caboet.

4. *Marca hispánica*, c. 1381.

5. Bibliothèque Nationale, Decamps, t. LXI, f^o 8, v^o & Doat, t. CLXI, f^o 283.

seigneurs laïques de la contrée, l'évêque se jeta dans la mêlée qui ensanglata longtemps ce coin des Pyrénées¹. Ses possessions furent tantôt plus étendues et tantôt plus restreintes, suivant que ses entreprises étaient plus ou moins heureuses. En 1231, l'évêque Pons de Vilamur détenait l'Andorre, & trente habitants de chacune des six paroisses lui prêtèrent serment². C'est un fait acquis; mais ce n'est qu'un fait, dont la portée est détruite par des faits contradictoires.

Et d'abord, si nous entrons dans l'hypothèse de M. T., si nous croyons avec lui que l'Andorre a été inféodée par les évêques aux vicomtes de Caboet & de Castelbon, puis aux comtes de Foix, nous sommes amenés à nous demander pourquoi ces derniers ne sont plus en possession de ce fief, & l'explication la plus probable est qu'ils en ont été dépouillés. Voilà une considération qui aurait dû atténuer aux yeux de M. T. les conséquences de l'hommage de 1231.

De plus, en 1260, Roger de Foix assigna « la vallée d'Andorre » à son héritier présomptif³; en 1275, à Tarascon, des notables des six paroisses de l'Andorre, agissant « au nom de tous les hommes de la communauté de toutes les paroisses des Vallées, » abandonnèrent ou reconnurent à Roger-Bernard de Foix « tous droits de justices, tant civiles que criminelles, la haute & basse justice & la plénitude de la juridiction sur tous les hommes des vallées d'Andorre »; en retour, Roger-Bernard leur fit remise de la *cugucia*⁴, amende qu'il levait, & ses prédécesseurs avant lui, sur les adultères.

Voilà deux documents qui sont pour le moins aussi probants en faveur des comtes que l'hommage de 1231 peut l'être en faveur des évêques. Car il est à remarquer que le fait de con-

1. Il faut voir à ce sujet l'exposé des motifs du Pariage : « Cum multe & diverse ac varie questiones, petitiones seu contentiones per longa tempora fuerint super multis, variis & diversis rebus...., ratione quarum multa & gravia dampna ab utraque partium sunt illata, videlicet homines interfecti, castra diruta, mutilationes membrorum hominum, ac multa alia enormia & quasi [in]enarrabilia maleficia sunt secuta ».

2. M. Trias a publié un extrait du procès-verbal dressé à cette occasion. (*Op. cit.*, p. 8, note 11).

3. *Histoire de Languedoc*, édition Privat, t. VI, p. 387.

4. Archives nationales, J. 879.

voquer cent quatre-vingts Andorrans pour prêter hommage n'est pas un indice de possession paisible & sûre; si Pons de Vilamur avait été le seigneur tranquille & respecté de l'Andorre, il n'aurait pas pris ces précautions excessives. Au contraire, lorsque Roger IV cède à Roger-Bernard l'Andorre, & surtout quand celui-ci, dans un contrat d'échange, accorde aux Andorrans une remise de peines, qui fut plus tard confirmée par le Pariage¹, il est naturel de penser que l'objet de cette cession & l'objet de cette remise existent réellement.

Mais ce sont là, je le répète, des faits brutaux, qui sont très vraisemblablement le résultat d'usurpations & de spoliations & dont il faut se garder d'exagérer l'importance.

M. T. attribue la création du conseil général d'Andorre & l'organisation administrative de la « principauté » à l'évêque Pons de Vilamur. Il ne fournit pas d'autre preuve qu'un passage du *Décret* de Catalan de Ocon. Je ne rechercherai pas comment les archives de La Séo & d'Andorre, qui paraissent avoir une fort belle collection de privilèges, tant apocryphes qu'authentiques, ne possèdent pas la charte de la constitution andorrane; je me bornerai à traduire le *Décret*. Aussi bien ce passage est trop curieux, trop suggestif, pour n'être pas cité :

« Le gouvernement de l'Andorre est un beau corps civil & politique, tiré par l'évêque Pons du chaos comtal où il était submergé & confondu avec tous les peuples du comté d'Urgel & de son immense territoire, depuis que la domination de Senyofred l'abîma dans son sein(!) en vertu de la donation par laquelle Charles le Chauve absorba l'établissement primitif de Louis le Pieux... Les grands talent, prudence & générosité de Pons instituèrent le conseil général... On ne peut pas attribuer à un autre que Pons ce système de gouvernement. Sa première manifestation est l'hommage que les Andorrans prêtèrent à ce prélat. »

Ce dénigrement systématique des comtes, cette admiration préconçue pour les évêques ne sont pas d'un historien que

1. « Diffinitio autem & remissio facte hominibus dicte vallis per predictum comitem de intestia, exorquia & cugucia, ratione justiciarum, rate permaneant in perpetuum. »

l'on puisse prendre au sérieux. Encore s'il visait un document, donnait une date ! Mais non : Pons a créé le conseil général parce que Catalan de Ocon a décidé qu'il n'en pouvait pas être autrement ; c'est sa seule raison, & il n'a pas à en fournir d'autre. Voilà bien l'homme autoritaire, qui entend que tout, jusqu'à la vérité, plie devant lui ; l'esprit étroit qui règle l'histoire des Vallées par un *Décret* !

Le procès-verbal de l'hommage qui aurait suivi l'institution du conseil ne fait mention ni de consuls ni de conseillers, d'où on peut conclure avec probabilité que consuls & conseillers n'existaient pas encore.

LE PARIAGE DE 1278.

Le pariage conclu le 8 — & non pas le 7 — septembre 1278, entre le comte de Foix & l'évêque d'Urgel est encore aujourd'hui en vigueur. On pense bien que les usages, les coutumes ne répondent plus à ces dispositions surannées ; mais enfin ce texte est invoqué par les diverses parties, qui se réclament en même temps, par exemple, de la neutralité des Vallées & de l'article du Pariage attribuant aux co-seigneurs le service militaire des Andorrans. M. T. étudie donc assez longuement cet accord & les circonstances dans lesquelles il a été signé. C'est ainsi qu'il attaque « la *pureté originelle* du droit sur lequel s'appuie la République française¹ », & raconte que le consentement de l'évêque d'Urgel a été extorqué par la force. A ce sujet l'érudit professeur publie tout au long une protestation anticipée des autorités ecclésiastiques de La Séo contre tout traité de nature à diminuer leurs droits². « Le célèbre accord

1. P. 13.

2. Il paraît que ce document est gardé « en los Archivos del Principado de Andorra y en el de Secretaria de Camara y Gobierno del Principado de Urgel, Sección Principado civil de Andorra » ! — Il y a quelques années, un défenseur de la souveraineté épiscopale publiait un article dont voici le début : « De l'immense arsenal des matériaux que nous avons pu réunir pour l'éclaircissement de la question si débattue de l'Andorre, nous donnons un résumé succinct. » De son formidable arsenal l'auteur tirait une demi-douzaine de sabres de bois & de fusils d'enfant, je veux dire quelques billevesées qui traînaient dans le *Politar* & autres ouvrages aussi autorisés. Ce souvenir m'a rassuré au sujet des Archives « de Secretaria y Camara del Principado, » &c.

du Pariage, origine de la souveraineté française sur le territoire d'Andorre, fut dans son principe radicalement nul, comme arraché par la seule violence, sans juste motif, après que le comte de Foix eut à diverses reprises manqué à la foi jurée & aux hommages solennellement rendus¹. »

En droit, l'argumentation de M. T. suppose cet axiome, que je suis surpris de voir défendre par un jurisconsulte, à savoir que la protestation anticipée de l'un des contractants suffit à vicier les contrats à intervenir, & ce pour une durée indéfinie.

En fait, la protestation de l'évêque ne s'est pas produite le jour de la signature du Pariage, ni la veille, ni à une date rapprochée, mais plus de quinze mois avant. Pourquoi ne pas remonter à Charles le Chauve & à Louis le Pieux ? Il est de toute évidence que durant ces quinze mois la situation a dû se modifier & que, le 8 septembre 1278, l'évêque, entouré d'amis, assisté du roi d'Aragon, n'était plus sous le coup de l'émoi qu'il ressentait, le 31 mai 1277, lorsque le comte de Foix assiégeait la ville épiscopale. Suivons cependant M. T. dans la voie des hypothèses; supposons avec lui que le prélat ait cédé à la force brutale : mais c'est généralement, hélas ! le cas de l'une des parties dans les traités de paix. Et s'il suffisait d'enregistrer le fait par-devant notaire pour annihiler un contrat, je ne vois plus à quoi serviraient les traités, — ni même les chaires de droit international.

Il est essentiel, dans l'espèce, de tenir compte de cette circonstance que le Pariage n'est pas l'expression des conditions imposées directement par le vainqueur au vaincu ; c'est la décision d'arbitres amiables, « *amicabiles compositores* », d'amis communs qui se sont interposés & qui ont réglé le différend avec l'assentiment des intéressés².

1. P. 15.

2. « Tandem predicti, interventu... amicabilium compositorum, de omnibus supradictis questionibus, petitionibus seu contentionibus venerunt ad finem & amicabilem compositionem, partibus consentientibus, sub forma inferius comprehensa. » (Exposé des motifs du Pariage). La formule au début des articles du Pariage est : « Item, pronuntiaverunt seu ordinauerunt predicti amiables compositores... » ou : « Item, fuit pronuntiatum... »

Et puis, le pariage de 1278 a-t-il réellement amoindri les droits de l'évêque en Andorre? Il faudrait le prouver. Des écrivains nous racontent qu'au douzième siècle & au commencement du treizième, les comtes de Foix & leurs ancêtres maternels possédaient l'Andorre en vertu d'inféodations consenties par les prélats; & parce qu'en 1278 des arbitres, réservant la suzeraineté de ces prélats, les associent à l'exercice des droits utiles des comtes, les mêmes écrivains s'indignent & crient à la spoliation de l'Église!

Deux faits ont encore frappé M. T. dans l'examen des circonstances qui accompagnèrent la conclusion du Pariatage : « l'abstention complète du Gouvernement français dans ces questions & la neutralité absolue des habitants de l'Andorre dans les luttes soutenues par deux rivaux qui se disputent la souveraineté de ce pays. Le premier point est important parce qu'il établit que les monarques français se désintéressaient de la domination des Vallées, & partant, qu'ils avaient complètement abandonné leur pouvoir sur lesdites Vallées. Le second point est à noter, parce qu'il n'y a peut-être pas dans l'histoire exemple d'un peuple aussi jaloux de ses libertés que le peuple andorran & d'autre part, aussi indifférent aux conflits engagés à propos de sa souveraineté, lesquels, poursuivis durant quatre siècles, n'ensanglantèrent pas un seul jour le sol de la province contestée & semèrent de ruines les autres terres des rivaux! »

La première observation de M. T. ne porte pas, & voici pourquoi : le Pariatage a pour objet les droits seigneuriaux en Andorre, à l'exercice desquels le roi de France était totalement étranger; il n'est donc pas étonnant que ce monarque, éloigné comme il l'était, ne soit pas intervenu dans un accord qui ne l'intéressait pas autrement. Si on niait la nationalité française des villes & des provinces au sujet desquelles des actes analogues ont été signés sans participation de nos rois, il ne resterait peut-être plus au Gouvernement de la République un pouce de terre pour y planter son drapeau.

La seconde considération de M. T. ne comporte pas de conséquence pratique; néanmoins je tiens à formuler deux objections: il suffit de parcourir l'*Histoire de Languedoc* ou les *Positions de thèse* de M. B. de M. pour se rendre compte que l'Andorre formait une faible part de l'objet des revendications à main armée qui désolèrent la contrée; ensuite, c'est une supposition gratuite & absolument invraisemblable que l'Andorre ait été respectée par les belligérants, alors surtout qu'elle renfermait des châteaux forts & qu'elle était sur le chemin de Foix à La Séo. Il est temps d'étudier le document en lui-même, dans son dispositif.

Des droits qui forment la matière du Pariage, M. T. fait deux parts: l'une, nettement déterminée, est attribuée au comte de Foix; l'autre, réservée à l'évêque, comprend tous les pouvoirs qui ne sont pas nommément concédés au comte. Une telle argumentation aurait quelque raison d'être s'il s'agissait d'interpréter une cession consentie par l'évêque; mais ce n'est pas ainsi que se pose la question. Dans le Pariage, en effet, les arbitres maintiennent chacun des deux adversaires en la possession des droits qu'il détenait antérieurement, sans en spécifier la nature ni l'étendue¹; de plus, ils départagent les haute, moyenne & basse justices. Cette juridiction qui, après la royauté, était la plus haute expression de la puissance publique dans le monde féodal, est désignée d'un nom bien connu de tous les érudits versés dans l'étude du moyen âge, *merum imperium*. « Merum imperium » dit Ducange, « jus summum », & il cite la constitution de 1283 par laquelle Pierre d'Aragon restitua « la possession ou quasi possession du *merum imperium*

1. « In omni autem casu omnia jura censuaria, exitus, redditus seu proventus seu alie obventiones que Urgellensis episcopus, canonici & ecclesia Urgellensis receperunt seu consueverunt recipere usque modo preter predicta in valle seu valibus de Andorra, ipsi & eorum successores recipiant in futurum...; hec eadem intelligantur ex parte comitis Fuxensis, de his que consuevit recipere in dictis hominibus preter predicta, quod ea amodo libere habeat & recipiat. Nec per banc presentem seu novam compositionem prejudicium aliquod generetur episcopo Urgellensi nec canonicis & successoribus suis, circa hec vel in his que quilibet jam recipiebat. » On voit ce qu'il faut penser de l'affirmation suivante de M. T.: « Ces trois démembrements du pouvoir souverain » (impôts, justice, levée de troupes) « furent exclusivement répartis entre l'évêque & le comte. » (P. 17).

à tous ceux qui en avaient joui anciennement.¹ » Or, l'article II du Pariage distribue le *merum imperium* entre les deux coseigneurs par portions égales, & si un avantage est accordé dans cet article à l'une des parties, c'est au comte de Foix, dont le viguier est autorisé à continuer ses fonctions en dehors des bayles. Car, c'est une erreur matérielle que M. T. a commise à ce sujet² avec Dalmau de Baquer, il n'y a qu'un viguier nommé dans le Pariage, celui du comte; ce fait n'est pas absolument dénué de portée, attendu que, d'une façon générale, le viguier remplissait un mandat d'un ordre plus élevé que le bayle.

Le Pariage, il est vrai, spécifie que le comte tiendra de l'évêque ses pouvoirs en Andorre, à titre de fief honoré; mais c'était affaire entre les deux coseigneurs & en ce qui concerne leurs rapports juridictionnels avec les populations vassales, l'un & l'autre étaient égaux. Au surplus, il ne faudrait pas trop se prévaloir de la suzeraineté de l'évêque & en déduire toutes les conséquences qui paraissent admissibles : les effets en sont définis très nettement par l'instrument du Pariage³. En vertu de cette supériorité, le prélat peut exiger l'hommage du comte ou de ses successeurs & se faire livrer à toute réquisition les places fortes du fief. Depuis 1278, je ne crois pas que l'hommage ait été rendu : s'il plaît à M^{sr} d'Urgel de s'attacher par la reconnaissance les éditeurs de journaux illustrés, en provoquant le spectacle d'un hommage féodal à lui prêté par un vassal à genoux, déceint & chaperon rabattu, on pourra examiner ce que les changements du droit public & la prescription ont laissé subsister de cette prérogative d'un autre temps. En ce qui concerne les places fortes de l'Andorre, elles ne relèvent plus que de l'archéologue.

M. T. formule encore contre cette égalité des pouvoirs de la

1. Ducange, *verbo* Imperium.

2, P. 16.

3. « Predicta vero omnia feuda teneant dictus comes Fuxi & successores sui a feo honrat, ita quod nullum servitium teneantur inde facere, exceptis homagio & potestatibus, ut superius est expressum. » La *potestas, postat*, dans cette région, équivalait à la rendableté du droit français; on peut douter que cet article s'applique à l'Andorre : dans le cas de la négative, l'évêque n'aurait droit qu'à l'hommage.

France & de l'évêque d'Urgel diverses objections : « Non seulement cette participation indivise du vassal & du prince à la puissance souveraine répugne à la nature générale du fief, mais encore le système réglé par les *Usages de Barcelone* (qui sont la loi en la matière, suivant la déclaration expresse du Pariage)... établit à diverses reprises la prédominance du prince¹. » Je m'inscris en faux contre toutes ces propositions : quand M. T. parle de la nature du contrat féodal à propos de souveraineté, il confond deux questions bien distinctes ; lorsqu'il oppose le prince au vassal, il n'est guère plus rationnel que le serait un avocat opposant le locataire au Conseil des ministres : ce sont des termes qui n'ont pas de rapport. Enfin rien n'autorise à dire que le contrat de 1278 est régi par les *Usages de Barcelone*. Il n'est pas question une seule fois des *Usages de Barcelone* dans le Pariage : il y est dit, je ne l'ignore pas, que le comte de Foix prêta hommage « par la bouche & les mains, conformément à l'usage de Barcelone² » ; mais cette phrase ne se réfère pas au code que l'on est convenu d'appeler les *Usages*, *Usatici*, au pluriel, d'autant plus que ce code ne renferme pas de disposition relative à la forme de l'hommage³. En outre, quand bien même les *Usatici* seraient visés dans ce membre de phrase, il n'en résulterait pas le moins du monde qu'ils pussent être appliqués à l'interprétation de tout le Pariage : une pareille généralisation ne se présume pas. Les populations du moyen âge étaient, en effet, très éclectiques en matière de lois ; c'était un fait des plus fréquents que l'emprunt d'un ou plusieurs articles à une coutume étrangère : en 1134, Jaca copia un paragraphe des coutumes de Montpellier &, en 1113, la ville d'Agramunt avait pris l'un des *Usatici* de Barcelone⁴.

1. P. 26.

2. « Ore & manibus, secundum usaticum Barchinone. » — Etant donné un accord quelconque, il ne résulte pas de ce qu'une des parties prête serment « more presbyterorum » que cet accord soit soumis au droit canonique. c'est un peu l'erreur que commet ici M. T.

3. On peut parcourir les articles des *Usages* réunis au titre des *Fiefs*, des *Constitutions de Catalogne*, t. I, liv. IV, tit. 27.

4. Alart, *Privilèges & titres de Roussillon & de Cerdagne*, p. 37.

Vainement M. T. invoque contre la dualité de la puissance suprême les lois imprescriptibles du bon sens :

« Peut-on, en effet, rien imaginer de plus absurde qu'un pays géré par deux souverains, un évêque catholique & la France révolutionnaire, également souverains & investis d'attributions égales? Le pouvoir épiscopal monarchique & le gouvernement français républicain? L'évêque autorité nationale & la France autorité étrangère? Celui-là dictant les lois dans le sentiment de l'unité du catholicisme & celle-ci d'après les idées rationalistes de la Convention? le premier dans la tradition catalane & la seconde s'inspirant du césarisme du code Napoléon ' ? »

Je n'éprouve, je l'avoue, nul besoin de réfuter ces apostrophes, que je trouverais peut-être extrêmement éloquentes si je connaissais mieux le génie de la langue castillane, mais dont je ne saisis pas l'enchaînement logique. M. T. a voulu régler, Pariage en main, la question de souveraineté : il doit accepter ce texte tel qu'il est & tout entier. S'il arrive à des conséquences absurdes, M. T. ne doit s'en prendre qu'à lui-même : qu'il cherche ailleurs, avec nous, la solution du problème. Quant à corriger le Pariage au nom du sens commun, à en prendre certaines dispositions & à rejeter les autres, c'est purement de l'arbitraire & de la fantaisie.

En 1282, le Pariage fut approuvé par le Pape, non pas, comme le suppose M. T., parce qu'il s'agissait d'un bien d'Église, mais en vertu de cette juridiction générale qui faisait intervenir le Souverain Pontife dans les traités internationaux & au nom de laquelle Alexandre VI confirma au profit de Ferdinand la possession de l'Amérique.

Quel fut le sort du Pariage? La part de seigneurie affectée à l'évêque est restée à ses successeurs : nul ne songe à la leur contester. L'autre portion est passée, après l'extinction de la maison comtale de Foix, aux rois de Navarre & ensuite aux rois de France. M. T. émet l'avis que ces droits féodaux sont demeurés dans le patrimoine des Bourbons, & que les gou-

vernements républicains, impériaux & orléaniste les ont exercés illégalement & sans titre, attendu que « la réunion de ces droits à la couronne de France » en 1590 « ne fut pas une incorporation proprement dite, mais seulement une union *purement personnelle*¹. »

L'assertion est grave par ses conséquences & on peut s'étonner à bon droit que M. T. ne l'appuie ni d'un document ni d'une preuve quelconque. Cette lacune est d'autant plus regrettable que, si l'auteur avait étudié les actes royaux promulgués sur la matière, il aurait trouvé dans les édits de juillet 1607 & 19 octobre 1620, une solution tout opposée. Voici un extrait du second de ces édits :

« Nous avons par nostre présent édit perpétuel & irrévocable uny & *incorporé*, unissons & *incorporons* ladicte couronne & pays de Navarre, & nostre pays & souveraineté de Béarn, Andore & Donesan & terres qui en dépendent & qui ont accoustumé d'y ressortir à nostre couronne & domaine de France, pour estre doresnavant censées membres d'icelles². »

Franchement, M. T. aurait eu sous les yeux l'édit de Louis XIII & il se serait étudié à en prendre le contre-pied qu'il n'aurait pas mieux réussi.

Je me crois dispensé d'étendre mon examen aux pièces plus récentes que M. T. a recueillies. L'honorable professeur a jugé utile, en effet, de collectionner des actes de l'autorité épiscopale en Andorre. Il en avait le droit, encore qu'il eût pu en dresser un état plus exact & plus complet.

Plus exact : par exemple, M. T., désirant établir que le pouvoir législatif est exercé par les seuls évêques, cite une loi électorale de 1866 ; or, cette loi a été, préalablement à sa promulgation, soumise au Gouvernement français & approuvée par lui.

La nomenclature aurait dû aussi être plus complète : elle ne contient, en effet, aucun des documents favorables à la souveraineté de la France. Les documents auxquels je fais

1. P. 21.

2. Bibliothèque Nationale, Fonds français, 18683.

allusion ne sont pas des pièces contemporaines, des précédents tout modernes, des prétentions émises ou des protestations rédigées en vue du débat actuel : la série en remonte à l'année 1305, date à laquelle le comte de Foix introduisit dans la coutume d'Andorre des réformes en matière de droit criminel & de procédure¹.

Mais je m'aperçois que je sors ici des *origines* de la question d'Andorre & je me hâte de rentrer dans le cadre que je m'étais tracé, de revenir aux titres proprement dits, aux actes constitutifs de l'autorité française & de l'autorité épiscopale, aux cessions consenties par des personnages ayant les pouvoirs nécessaires à cet effet, aux accords valablement conclus. Je crois avoir successivement passé en revue tous les actes de cette nature cités par M. T. & présentant quelque importance : j'ai le pénible devoir de constater que de ces documents il n'en est pas un dont on puisse dire que l'honorable professeur l'a exactement compris & sainement interprété.

CONCLUSION.

Voici deux érudits qui consacrent à l'examen des droits respectifs de la France & de la Mitre d'Urgel en Andorre des travaux longuement étudiés & mûrement réfléchis. De ces deux érudits, l'un professe le droit international à l'Université de Barcelone, c'est dire qu'il est rompu aux questions juridiques les plus ardues & qu'il est admirablement placé pour connaître l'affaire; il est tout spécialement armé pour assurer le triomphe de l'idée qu'il défend. L'autre est un ancien élève de l'École des Chartes, & les qualités maîtresses dont il a fait preuve dans la thèse même où il expose ses opinions sur le conflit andorran lui ont assuré l'une des meilleures places de sa promotion. Ces deux savants ont pu explorer tous les dépôts d'Espagne & de France, Andorre comprise, où il est raisonnablement permis de soupçonner l'existence de documents historiques sur la question, & ils les ont, l'un ou l'autre, effectivement explorés.

1. Archives des Basses-Pyrénées, E. 459.

En un mot, ils apportent à la cause qui leur est commune tous les éléments de succès.

Or, il se trouve que ces écrivains n'ont pu soutenir la thèse de la souveraineté épiscopale dans les Vallées qu'au prix des plus invraisemblables erreurs.

Les constatations qui précèdent comportent une conclusion &, cette conclusion, la voici :

Les adversaires de la France en Andorre pourront parfois peut-être réussir, en fait, à réaliser ces projets de suprématie dont ils poursuivent le triomphe avec une rare ténacité. Ils seront moins heureux le jour où les expédients ne suffiront plus & où on s'avisera de discuter, au double point de vue de l'histoire & du droit, la légitimité de leurs prétentions.